SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 250052 - GO (2026/0439509-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
RECORRENTE	:	LEILANE MACIEL RITTER
ADVOGADO	:	LIVIANE RODRIGUES PLATERO - GO052621
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto por LEILANE MACIEL RITTER contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5821460-88.2026.8.09.0000).

Consta que, em audiência realizada em 25/08/2026, nos autos da Justificação Criminal n. 5762923-14.2026.8.09.0093, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO acolheu requerimento ministerial e determinou (i) a requisição de instauração de inquérito policial para apuração, em tese, do delito previsto no art. 299 do Código Penal; (ii) a apuração de eventual coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), atribuída a terceiros; e (iii) a preservação das imagens do sistema de monitoramento do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Mineiros/GO, tudo em razão de retratação formalizada pela paciente em 29/07/2026 por escritura pública e posteriormente confirmada em audiência.

A defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente da impetração e denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 75/76):

> *HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. RETRATAÇÃO DE VÍTIMA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por L. M. R., contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jataí. A decisão impugnada, em audiência de justificação criminal, acolheu requerimento do Ministério Público para expedição de ofício à Polícia Civil requisitando instauração de inquérito policial para apurar, em tese, o delito do art. 299 do*

Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61022026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 15:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: 5801390d-e14d-44ee-b15d-9af2d2fd47a6

Código Penal atribuído à paciente, além de outras diligências. A paciente, reconhecida como vítima de crimes sexuais em decisão transitada em julgado, retratou-se integralmente de suas declarações anteriores em escritura pública, documento destinado a instruir futura revisão criminal proposta pelo condenado. A impetração sustenta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, incoerência lógica na determinação de apuração de falsidade e coação simultaneamente, e desvio de finalidade na ordem de preservação de imagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a requisição de instauração de inquérito policial para apuração de falsidade ideológica em retratação de vítima, formalizada em escritura pública, possui justa causa; (ii) saber se a alegada incoerência lógica na determinação simultânea de apuração de falsidade ideológica e de coação impede o prosseguimento da investigação; (iii) saber se a ordem de preservação das imagens de serventia extrajudicial é passível de impugnação via habeas corpus; (iv) saber se a ausência de compromisso legal da vítima na persecução penal original afasta a tipicidade do delito de falsidade ideológica; e (v) saber se a condição de vítima impede a instauração de investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de hipóteses investigativas alternativas, ainda que reciprocamente excludentes, é inerente à fase pré-processual e não configura ilegalidade, destinando-se a esclarecer os fatos comunicados à autoridade competente.

4. A ordem de preservação de imagens, dirigida exclusivamente a tabelionato e sem autorizar acesso ao conteúdo ou repercussão na liberdade de locomoção, não é passível de impugnação via habeas corpus.

5. A decisão judicial que acolhe requerimento ministerial para comunicar fato, em tese, relevante penalmente à autoridade competente para apuração não se confunde com imputação penal ou juízo de responsabilidade, sendo providência compatível com o dever legal.

6. O trancamento de inquérito policial via habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa.

7. A existência de duas declarações objetivamente incompatíveis sobre o mesmo conjunto de fatos juridicamente relevantes (declaração em juízo na ação penal e retratação em escritura pública para futura revisão criminal) configura suporte indiciário suficiente para justificar a instauração da investigação por falsidade ideológica.

8. A ausência de compromisso legal da vítima em suas declarações na persecução penal original não se estende à declaração posteriormente formalizada, por iniciativa própria, em escritura pública, documento dotado de aptidão probatória própria e sujeita às responsabilidades legais.

9. A condição de vítima não impede, por si só, a instauração de investigação, pois a apuração se mostra necessária tanto para esclarecer a veracidade da retratação quanto para identificar eventual coação ou interferência de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. A ordem foi denegada.

"1. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, exigindo prova inequívoca e de plano da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da absoluta ausência de justa causa, sendo inadequado para o exame aprofundado de provas."

Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61022026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 15:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: 5801390d-e14d-44ee-b15d-9af2d2fd47a6

"2. A existência de duas declarações objetivamente incompatíveis sobre fatos juridicamente relevantes, uma prestada em juízo na ação penal e outra formalizada em escritura pública para instrução de revisão criminal, configura justa causa para a investigação do delito de falsidade ideológica."
"3. A ausência de compromisso legal da vítima em suas declarações na persecução penal original não afasta a possibilidade de investigação por falsidade ideológica quando a retratação é formalizada por iniciativa própria em documento público, com aptidão para produzir efeitos jurídicos distintos."
"4. A coexistência de linhas investigativas alternativas, como a apuração de falsidade ideológica atribuída ao declarante e de coação sofrida por ele, é inerente à fase pré-processual e não configura ilegalidade ou incompatibilidade lógica."
"5. A determinação de preservação de imagens de sistema de monitoramento, sem repercussão direta na liberdade de locomoção do paciente, não é passível de impugnação pela via estreita do habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 22, 299, 342; CPP, arts. 3º-A, 5º, II, 40, 158, 621, III, 647, 648, I; ECA, art. 241-D, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Habeas Corpus Criminal nº 5602175-88.2025.8.09.0013, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 841.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; STJ, AgRg no RHC n. 211.394/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025; TJGO, Habeas Corpus Criminal 5099207-11.2026.8.09.0110, Rel. Des. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, DJe de 13/03/2026; TJGO, Habeas Corpus Criminal 5629570-04.2026.8.09.0051, Rel. Des. Edna Maria Ramos da Hora, 2ª Câmara Criminal, DJe de 04/09/2026.

No presente recurso (e-STJ fls. 83/95), a defesa alega constrangimento ilegal por ausência de justa causa, afirmando que a investigação foi determinada apenas pela existência de duas versões incompatíveis, sem elemento externo que indique qual seria falsa ou que demonstre a finalidade específica exigida pelo art. 299 do Código Penal. Aduz que o art. 299 do Código Penal não se satisfaz com qualquer inverdade em documento público, exigindo finalidade específica, não demonstrada na espécie. Sustenta que a fé pública notarial não certifica a veracidade histórica dos fatos narrados e que a advertência constante da escritura não constitui indício de dolo. Defende a insuficiência de elementos para apuração de eventual coação, por inexistirem dados objetivos sobre violência, grave ameaça, promessa ou interferência de terceiros, tendo a paciente negado coação em juízo. Argumenta a distinção entre eventual falta de credibilidade da retratação e a configuração de falsidade ideológica e que a investigação não pode funcionar como prospecção sem justa causa prévia. Ressalta que o Ofício n. 380/2026 do 1º Tabelionato informou inexistência das filmagens do dia 29/07/2026, o que reforçaria a falta de suporte objetivo. Menciona o Parecer Psicológico de 29/08/2026, que não identificou elementos suficientes para afirmar coação ou promessa de vantagem e não permitiu concluir qual versão histórica seria verdadeira, apontando a compreensão e manifestação de vontade da paciente.

Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61022026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 15:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: 5801390d-e14d-44ee-b15d-9af2d2fd47a6

Requer o conhecimento do recurso ordinário; a concessão de medida liminar para suspender o inquérito policial e os atos investigatórios instaurados a partir da decisão de 25/08/2026; a oitiva do Ministério Público Federal; ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem de *habeas corpus*, determinando o trancamento do inquérito policial e dos atos investigatórios, com a ressalva de que não se reconhece a veracidade da retratação e de que permanece possível nova investigação caso surjam elementos objetivos independentes; e que sejam considerados, para fins de convencimento, a escritura pública, o termo de audiência de 25/08/2026, o acórdão recorrido, o voto divergente e o Ofício n. 380/2026.

É o relatório.

Consigne-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza o julgamento monocrático do *writ* antes mesmo da oitiva do Ministério Público Federal em casos de jurisprudência pacífica, como medida de racionalização do processo e em observância ao princípio da razoável duração do processo. Essa providência não configura nulidade ou cerceamento, uma vez que a ciência posterior do *Parquet*, com a possibilidade de interposição de recurso, preserva suas prerrogativas institucionais e prestigia a celeridade em feitos cujo desfecho já é conhecido e consolidado (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP e AgRg no HC n. 514.048/RS). Portanto, a atuação singular do relator harmoniza-se com a eficiência judiciária e a segurança jurídica, permitindo que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais ágil em temas já amadurecidos nos Tribunais Superiores.

O recurso comporta parcial provimento.

Como é cediço, o trancamento de inquérito policial pela via do *habeas corpus* constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, sem necessidade de aprofundamento probatório.

No caso, a controvérsia consiste em verificar a legitimidade da investigação instaurada contra a recorrente pela suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal, em razão de retratação formalizada por escritura pública e posteriormente confirmada em audiência de justificação criminal, destinada à produção de prova para subsidiar futura revisão de condenação por estupro de vulnerável (e-STJ fls. 67/69).

O Tribunal de origem considerou que a incompatibilidade entre as declarações prestadas pela recorrente durante a persecução penal originária e a posterior retratação, formalizada em documento público com finalidade revisional, constituiria suporte suficiente para a instauração da investigação. Entendeu, ainda, que a escritura possuiria

aptidão para produzir efeitos jurídicos, sendo necessária a apuração da veracidade de seu conteúdo e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal (e-STJ fls. 71/73).

Embora a existência de versões contraditórias possa justificar o esclarecimento dos fatos, a configuração do delito de falsidade ideológica exige mais do que a inserção de afirmação eventualmente inverídica em documento público. É necessário que a declaração recaia sobre fato juridicamente relevante e que o documento apresente potencialidade lesiva, observada a finalidade específica prevista no art. 299 do Código Penal.

A propósito, a Sexta Turma desta Corte reafirmou a exigência de aptidão do documento para produzir efeitos jurídicos, afastando a tipicidade de declaração cuja eficácia dependia de verificação obrigatória pela autoridade competente. Na oportunidade, consignou-se que "a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do crime de falsidade ideológica, é necessário que o documento falsificado possua potencialidade lesiva, ou seja, que tenha aptidão para produzir efeitos jurídicos por si só, sem a verificação posterior ou concomitante pela autoridade competente." (AgRg no REsp n. 2.049.933/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na hipótese, a escritura pública de retratação não possui eficácia probatória autônoma quanto à veracidade histórica dos fatos declarados. A fé pública notarial certifica a realização do ato e a manifestação da declarante, mas não confere presunção de veracidade material ao conteúdo de sua narrativa.

Essa distinção assume especial relevância porque a escritura foi produzida para subsidiar futura revisão criminal. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a retratação extrajudicial da vítima deve ser submetida à justificação criminal, com observância do contraditório, para que possa constituir prova nova destinada à ação revisional, não bastando, para tanto, sua formalização unilateral em cartório.

Por exemplo: "Assenta-se que a retratação da vítima em cartório, por meio de escritura pública, não se enquadra, por si só, no conceito de prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, diante da necessidade de produção da prova em sede de justificação criminal, sob o crivo do contraditório, e que, ainda assim, a retratação não conduz necessariamente à absolvição quando dissociada do conjunto probatório." (AgRg no RCD no AgRg no AREsp n. 2.871.629/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Foi precisamente essa a finalidade da justificação criminal instaurada no caso concreto, na qual a recorrente confirmou a retratação anteriormente formalizada perante o tabelionato (e-STJ fls. 67/68).

Desse modo, a possibilidade de utilização da escritura para requerer a produção judicial de prova não se confunde com aptidão do próprio instrumento para estabelecer a veracidade dos acontecimentos narrados ou modificar a situação jurídica resultante da condenação. A eficácia probatória da retratação depende de sua produção judicial e posterior valoração pelo órgão competente para apreciar eventual revisão criminal.

Não se desconhece que a falsidade ideológica constitui crime formal, cuja consumação independe da efetiva produção do resultado pretendido. Isso, contudo, não dispensa a potencialidade lesiva do documento, requisito que não se mostra presente, nas circunstâncias examinadas, em relação à declaração unilateral de retratação, cujo conteúdo histórico permanece integralmente sujeito à comprovação e à apreciação judicial.

A questão, portanto, não exige definir qual das versões apresentadas pela recorrente corresponde à realidade, tampouco antecipar conclusão acerca da existência de dolo. Trata-se de reconhecer que a declaração cartorária, considerada a finalidade e a eficácia probatória que lhe são próprias, não apresenta aptidão suficiente para caracterizar a falsidade ideológica investigada.

Nessas circunstâncias, a atipicidade pode ser reconhecida a partir das premissas documentais estabelecidas na origem, sem necessidade de dilação probatória, justificando-se, excepcionalmente, o trancamento da investigação quanto ao delito previsto no art. 299 do Código Penal.

A conclusão não se estende, contudo, às demais providências determinadas pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, a apuração de eventual coação no curso do processo destina-se à investigação de possível conduta praticada por terceiros, figurando a recorrente, nessa hipótese, como potencial vítima, e não como investigada. Nessa condição, inexiste constrangimento atual ou potencial à sua liberdade de locomoção que justifique a tutela pela via do *habeas corpus*, cuja finalidade, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é proteger a liberdade ambulatorial do paciente contra ilegalidade ou abuso de poder. Não cabe, portanto, à recorrente, na condição de possível vítima da infração investigada, postular o trancamento dessa apuração por meio da presente ação constitucional.

Por fim, destaca-se que o trancamento ora determinado não implica reconhecimento da veracidade da retratação, tampouco interfere na validade da condenação anterior ou na apreciação de eventual revisão criminal. Limita-se à investigação por falsidade ideológica fundada na escritura pública examinada nestes

Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61022026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 15:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: 5801390d-e14d-44ee-b15d-9af2d2fd47a6

autos, sem prejuízo da apuração de infrações penais distintas ou de fatos novos concretamente demonstrados.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso ordinário em *habeas corpus* para determinar o trancamento da investigação instaurada contra a recorrente pela suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal, fundada na escritura pública de retratação examinada nestes autos.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 19 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61022026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 15:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: 5801390d-e14d-44ee-b15d-9af2d2fd47a6